Порядок подготовки договора строительного субподряда

Результат

По каждому объёму фиксируются состав работ и редакция проекта, цена, дата передачи фронта, контрольные этапы, комплект сдачи и событие оплаты.

Порядок действий

1. Заполните договор 01 и перечень 02: состав работ, единицы измерения, объёмы, редакции проекта и исключения. Расценки и стоимость закрепите в смете с указанием её номера и даты в договоре.

2. Согласуйте календарный план 03 и график платежей 05. Заполните даты, условия начала и сумму аванса.

3. Сверьте приложение о приёмке 04, условия уведомлений, удержания, санкций и гарантий. Используйте карты 08 и 09. По п. 2.3 договора предупреждение об обстоятельствах ст. 716 направляется немедленно; общий срок п. 4.2 для него не применяется.

4. Внесите возражения в протокол 10 до подписания. Изменение объёма или срока в ходе работ оформляйте соглашениями 06 и 07.

5. Подпишите договор и приложения с полномочными представителями; сохраните подтверждение обмена и версии документов.

Контроль перед подписанием

Заполните реквизиты и условия по документам объекта. Удалите рабочие подсказки, сверьте проект, договор и приложения. Каждое изменение прав и обязанностей согласуйте в конкретной редакции пункта.

Два срока в претензионном порядке

В п. 7.2 отдельно заполните срок ответа со дня доставки и проверьте ожидание перед иском. Для соответствующих денежных споров общий срок ожидания — 30 календарных дней со дня направления претензии; иной срок или порядок должен быть явно установлен законом или договором. Поступление ответа само по себе не подменяет проверку применимого досудебного порядка.

Пример согласования графика платежей

Условная цена — 1 000 000 ₽; два этапа по 500 000 ₽. Аванс — 200 000 ₽. При каждом этапе погашается 100 000 ₽ аванса и удерживается 25 000 ₽; денежная оплата этапа — 375 000 ₽. Проверка: 200 000 + 375 000 + 375 000 + 50 000 возврата удержания = 1 000 000 ₽. Событие и срок возврата удержания устанавливаются отдельно. В графике 05 не вычитайте полученный аванс второй раз и не называйте его погашение новой выплатой.

Нормативные основания · проверено 22.10.2026

ГК РФ, ст. 716, пп. 1–2 — немедленное предупреждение и последствия его нарушения

АПК РФ, ст. 4, ч. 5 — досудебный порядок, срок и исключения

ГК РФ, ст. 165.1 — доставка юридически значимых сообщений

Помощь по комплекту

Вопрос по заполнению или ошибка: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Укажите Р7, редакцию 22.10.2026, имя файла и пункт. Для Excel — лист и ячейку. Пример направляйте без персональных и конфиденциальных данных.

Написать вопрос по Р7